

Contrato de Prestação de Serviços de Marketing Digital

Gestão de tráfego pago, tracking e serviços correlatos

CONTRATADA: THE NEW ADS (Douglas Estevam Teixeira), inscrita no CNPJ sob o nº 49.951.219/0001-65, com sede na Rua Cecília Henrique Fernandes, 581, Congonhas, Tubarão/SC, doravante denominada **CONTRATADA**.

CONTRATANTE: AGARI EVENTOS LTDA (nome fantasia Agari Drinks), inscrita no CNPJ sob o nº 20.070.050/0001-52, com sede na Rua Acre, nº 229, Vila Rosália, Guarulhos/SP, CEP 07.064-010, neste ato representada por Lucas Lobo de Miranda Moreno, portador do CPF nº 377.562.748-06, residente na Rua Dona Tecla, 602, Jd. Rosa de França, Guarulhos/SP, CEP 07097-380, doravante denominada **CONTRATANTE**.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Marketing Digital, que se regerá pelas cláusulas seguintes.

1. OBJETO

O presente contrato tem como objeto a prestação, pela CONTRATADA à CONTRATANTE, dos seguintes serviços:

- Gestão de tráfego pago via Google Ads;
- Gestão de tráfego pago via Meta Ads;
- Configuração e manutenção de estrutura de rastreamento (tracking);
- Ajustes pontuais na landing page existente da CONTRATANTE;
- Gestão e otimização do perfil no Google Meu Negócio.

1.1. Não estão incluídos neste contrato: criação de landing page, criação, edição e postagem de vídeos, e demais serviços não listados na Cláusula 1.

1.2. A CONTRATADA se compromete a atuar de forma contínua na gestão, teste e otimização das campanhas de tráfego pago, acompanhando indicadores de performance e ajustando estratégias com o objetivo de elevar o volume e a qualidade da demanda gerada para a CONTRATANTE, dentro das melhores práticas de mercado, podendo propor e executar ações complementares fora do escopo original quando identificar oportunidade real de melhoria. Trata-se de obrigação de meio, e não de resultado, não constituindo garantia de volume, qualidade específica de leads ou prazo para atingimento de metas, conforme Cláusula 11.

1.3. O serviço contratado é de geração de demanda por tráfego pago, e não de vendas. A conversão dos leads e oportunidades gerados em vendas fechadas é de responsabilidade comercial da CONTRATANTE, não cabendo à CONTRATADA cobrança, penalidade ou retenção de valores em função do volume de vendas, uma vez que essa etapa do processo está fora de seu controle direto.

2. PRAZO DE VIGÊNCIA

2.1. O presente contrato vigora por prazo mínimo de 4 (quatro) meses, contados a partir da data de início dos serviços definida na Cláusula 3.6, renovando-se automaticamente por prazo indeterminado ao término desse período, salvo manifestação de rescisão nos termos da Cláusula 7.

3. VALORES E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. Pela prestação dos serviços descritos na Cláusula 1, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os valores abaixo:

Item	Valor	Vencimento
Fee fixo mensal de gestão	R\$ 1.500,00 (para investimento em mídia de até R\$ 7.000,00/mês)	Todo dia 10
Componente variável (escala de verba)	10% sobre o valor de verba investido que ultrapassar R\$ 7.000,00/mês	Junto à fatura do mês de referência

3.2. O componente variável incide exclusivamente sobre a parcela da verba de mídia mensal que exceder R\$ 7.000,00 (sete mil reais). Enquanto o investimento em mídia permanecer igual ou inferior a esse patamar, é devido apenas o fee fixo mensal de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

3.3. Forma de pagamento: PIX.

3.4. Em caso de atraso, incidirá multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, acrescida de juros de mora de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, calculados pro rata die.

3.5. Os valores serão reajustados anualmente pela variação do IPCA (ou índice que vier a substituí-lo), a contar da data de assinatura.

3.6. O início efetivo da prestação dos serviços fica condicionado à realização do primeiro pagamento pela CONTRATANTE, seguindo a estrutura e o cronograma padrão de onboarding da CONTRATADA.

4. VERBA DE MÍDIA

4.1. A verba destinada ao investimento em anúncios (Meta Ads, Google Ads ou outras plataformas) não está incluída nos valores da Cláusula 3 e é de responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE, que a investirá diretamente junto às plataformas, salvo acordo expresso em contrário registrado em aditivo.

4.2. A CONTRATADA não se responsabiliza por bloqueios, suspensões ou glosas de conta de anúncio motivados por violação de políticas das plataformas por parte da CONTRATANTE ou de terceiros por ela indicados.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar os serviços descritos na Cláusula 1 com zelo técnico, dentro das melhores práticas de mercado;
- Manter comunicação contínua em grupo dedicado, informando demandas e andamento da estratégia, além de realizar reunião de alinhamento mensal;
- Manter canal de comunicação ativo para dúvidas e alinhamentos durante o horário comercial de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 19h;
- Zelar pela confidencialidade das informações e acessos da CONTRATANTE.

5.1. Eventuais respostas ou atendimentos prestados pela CONTRATADA fora do horário comercial descrito no item anterior, ou em sábados, domingos e feriados, são realizados por mera liberalidade e não geram obrigatoriedade de atendimento nesses horários, tampouco criam precedente para exigência futura.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Fornecer, em tempo hábil, acessos, materiais, informações e aprovações necessárias à execução dos serviços;
- Efetuar o pagamento da verba de mídia diretamente às plataformas, mantendo saldo suficiente para veiculação contínua dos anúncios;
- Aprovar ou solicitar ajustes em criativos e peças no prazo de até 3 (três) dias úteis, sob pena de os prazos de entrega da CONTRATADA serem prorrogados na mesma proporção do atraso;
- Pagar os valores previstos na Cláusula 3 nas datas acordadas.

7. RESCISÃO E AVISO PRÉVIO

7.1. A qualquer momento durante a vigência deste contrato, inclusive durante o prazo mínimo previsto na Cláusula 2, qualquer das partes poderá rescindir o presente contrato, mediante aviso prévio por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, prazo durante o qual os serviços e pagamentos seguem normalmente.

7.2. Caso a CONTRATANTE deseje encerrar o contrato de forma abrupta, sem cumprir o aviso prévio de 30 dias previsto no item 7.1, incidirá multa rescisória correspondente a 1,5 (uma vez e meia) o valor do fee fixo mensal vigente, a título de compensação pelo período de aviso não cumprido.

7.3. Não se aplica a multa do item 7.2 em caso de descumprimento contratual comprovado por parte da CONTRATADA, ou de comum acordo formalizado por escrito entre as partes.

7.4. O não pagamento de qualquer fatura por prazo superior a 15 (quinze) dias corridos após o vencimento autoriza a CONTRATADA a suspender os serviços até a regularização, sem prejuízo da cobrança dos valores em aberto.

8. PROPRIEDADE E TITULARIDADE

8.1. As contas de anúncio, pixels, tags e ativos de mídia criados em nome da CONTRATANTE permanecem de titularidade da CONTRATANTE durante e após a vigência deste contrato.

8.2. Os materiais criativos, textos, artes e demais peças produzidas pela CONTRATADA no âmbito do escopo contratado (Cláusula 1) são cedidos à CONTRATANTE para uso nas campanhas contratadas, mediante quitação integral dos valores devidos. Metodologias, processos internos, estrutura de campanhas, segmentações, templates e ferramentas proprietárias da CONTRATADA permanecem de sua exclusiva titularidade.

8.3. Encerrado o presente contrato, por qualquer motivo, a CONTRATANTE não poderá replicar, adaptar ou reaproveitar, por conta própria ou por meio de terceiros, a estrutura de campanhas, segmentações, estratégias de lances, funis, e a estrutura de rastreamento avançado (incluindo configuração de tags e eventos no Google Tag Manager e o rastreamento avançado de conversas via WhatsApp/API de mensagens) e demais metodologias desenvolvidas pela CONTRATADA durante a vigência contratual, as quais constituem know-how proprietário da CONTRATADA.

8.4. Materiais, artes, vídeos ou peças entregues pela CONTRATADA em caráter de cortesia, bônus ou excedente ao escopo contratado (overdelivery), sem cobrança específica, não têm seus direitos de uso cedidos à CONTRATANTE e não podem ser utilizados, publicados ou adaptados sem autorização expressa da CONTRATADA, salvo acordo em contrário formalizado por escrito.

9. CONFIDENCIALIDADE

9.1. As partes se comprometem a manter sigilo sobre informações estratégicas, dados de performance, acessos e demais informações confidenciais trocadas em razão deste contrato, durante sua vigência e por 2 (dois) anos após seu término.

10. PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

10.1. As partes se comprometem a tratar quaisquer dados pessoais aos quais tenham acesso em razão deste contrato em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), utilizando-os exclusivamente para as finalidades aqui previstas.

11. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

11.1. Os serviços prestados pela CONTRATADA envolvem estratégia, execução técnica e otimização contínua, mas os resultados de campanhas de mídia paga dependem de fatores de mercado,

concorrência, sazonalidade, políticas das plataformas e demais variáveis fora do controle da CONTRATADA. Não há garantia de resultado específico (volume de leads, vendas, ROAS ou faturamento).

12. FORO

12.1. Fica eleito o foro da comarca de Tubarão/SC para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Tubarão/SC, 07 de agosto de 2026.

AGARI EVENTOS LTDA

Lucas Lobo de Miranda Moreno — CPF 377.562.748-06
CONTRATANTE

The New Ads

Douglas Estevam Teixeira
CONTRATADA

Testemunha

Pâmela Navas Lobo — CPF 378.767.448-93